

I. PRESENTACIÓN

Embotelladoras Chilenas Unidas S.A, en adelante “ECCU”, ha puesto a disposición del público el sitio web www.bilzypap.cl (en adelante, el “Sitio”). El usuario del Sitio (el “Usuario”) podrá tener acceso a información de actividades o promociones, los cuales podrían requerir del ingreso de datos personales del Usuario.

Los presentes términos y condiciones regulan el uso del Sitio y el tratamiento de datos personales del Usuario por parte de ECCU. Para poder hacer ingreso del Sitio, el Usuario deberá aceptar los presentes términos y condiciones, incluyendo todas las declaraciones contenidas.

II. PERMISOS ETARIOS

Los presentes términos y condiciones deberán ser aceptados por el Usuario, en caso de que éste sea mayor de 18 años.

En caso de que el Usuario sea menor de 18 años, el presente documento deberá ser leído y aceptado por su madre, padre o representante legal. Este mismo criterio aplicará para el registro de los datos personales del Usuario. Por tanto, el Usuario declara, por sí o a través de su representante legal, contar con la capacidad legal para conceder las autorizaciones señaladas en lo sucesivo.

III. USO DEL SITIO

El Usuario podrá acceder al Sitio de manera gratuita para obtener información acerca de Bilz Zero y Pap Zero y participar en las actividades o promociones organizadas de tiempo en tiempo por ECCU, las cuales serán publicadas en el Sitio. Adicionalmente, para el uso del Sitio podría ser necesario que el Usuario ingrese ciertos datos e información personal, cuyo tratamiento por parte de ECCU se registrará de acuerdo a estos términos y condiciones y a la ley vigente, específicamente la Ley 19.628 sobre Protección a la Vida Privada.

IV. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

El Usuario declara por sí, o mediante su representante legal, que autoriza a ECCU a procesar sus datos personales, específicamente de acuerdo a los siguientes tipos de tratamiento y sus finalidades:

- Obtención y almacenamiento de información personal del Usuario, referente a sus datos de contacto y otras relevantes de acuerdo a las actividades en particular, con el objetivo de mantener un canal de comunicación y conocer la interacción el Usuario con el Sitio.
- Uso de datos de contacto del Usuario para la selección, envío, e informe de contenido relevante, de anuncios publicitarios y promocionales al Usuario.
- Contactabilidad del Usuario, mailing y otras vías de comunicación directas con éste.
- Envío de encuestas mediante los datos proporcionados por el Usuario.
- Envío de campañas publicitarias y comunicaciones de manera más personalizada a los Usuarios, en relación a sus intereses e interacciones en el Sitio.

- Análisis de la interacción del Usuario con las campañas y actividades para efectos de medir la efectividad de éstas.
- Identificación del tipo de dispositivos más utilizados por los Usuarios, con la finalidad de enfocar las campañas publicitarias a aquellos dispositivos con más uso.

El tratamiento de estos datos se basará siempre en tu consentimiento expreso o en alguna de las fuentes de legitimidad reconocidas legalmente.

El tratamiento de datos personales efectuado por ECCU podría dar lugar al hallazgo de nuevos datos personales, no proporcionados originalmente por el Usuario, los cuales se registrarán en su tratamiento por estos términos y condiciones de uso, así como también por la legislación vigente.

Con todo, el Usuario podrá ejercer ante ECCU aquellos derechos que le asisten en su calidad de titular de datos personales, en conformidad con la ley vigente, en cuanto fuere aplicable. Asimismo, el Usuario podrá recurrir ante la autoridad competente en el evento de que dichos derechos no fueran respetados.

V. CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN PERSONAL

Los datos personales que el Usuario podrá ingresar al Sitio incluyen su(s) nombre(s), apellido(s), edad, número de cédula de identidad, comuna de residencia, ciudad de residencia, país de residencia, correo electrónico, número de teléfono o celular de contacto. Estos datos deberán ser exactos, actualizados, completos y fidedignos. El Usuario se obliga a actualizar en el más breve plazo cualquier información que por cualquier circunstancia ya no refleje su situación real.

VI. POLÍTICA DE COOKIES

El Usuario autoriza a ECCU a recolectar y utilizar las cookies con los siguientes objetivos:

- Facilitar la navegación del Usuario a través de la recordación de información que hará más cómoda su experiencia en el Sitio.
- Recopilar información del Sitio para saber qué partes de él son más útiles y cuáles requieren mejoras.
- Hacer seguimiento del uso del Sitio para ofrecer anuncios publicitarios pertinentes según las preferencias de cada Usuario.

VII. PROPIEDAD INTELECTUAL

Todo el contenido del Sitio incluyendo, por ejemplo, su nombre de dominio “bilzypap.cl”, el diseño de la página, los textos, fotografías, música, marcas comerciales y signos distintivos, software utilizado, entre otros, son de propiedad de ECCU o alguna de sus empresas relacionadas o bien, ostenta el título de licenciatario de los mismos, en adelante en su conjunto los “Contenidos”.

La explotación de los Contenidos en cualquiera de sus formas, es decir, la reproducción permanente o temporal que no sea necesaria para el acceso al Sitio; su distribución total o parcial por cualquier medio; su modificación, adaptación o traducción; y su puesta a disposición del público

o cualquier otra, está prohibida y podría ser considerada un delito según dispone la legislación vigente, salvo que se cuente con una autorización expresa y por escrito de parte de ECCU.

Sin perjuicio de lo anterior, la titularidad de los derechos de propiedad intelectual o industrial correspondientes a cualquier material aportado al Sitio por el Usuario o terceros, por cualquier medio, es de la exclusiva responsabilidad de quienes los aportan. En caso de plagio o infracción de derechos de terceros o de la ley, el tercero aportante de los respectivos materiales será el único responsable ante el titular y/o ante la autoridad que corresponda.

VIII. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

El Usuario reconoce y acepta que los programas computacionales, equipos y redes en los que el Sitio opera, son herramientas para el procesamiento y transmisión de datos que por su naturaleza son vulnerables a determinadas fallas, ya sea por su funcionamiento interno o por sus programas. El Usuario acepta que cualquiera sea el administrador o proveedor de dichas herramientas, se está expuesto a dichas contingencias, lo que no desaparece en virtud del uso del Sitio en conformidad a estos términos y condiciones.

Por lo tanto, dentro de los límites de la ley, ECCU no se responsabiliza frente al Usuario o a terceros por los daños y perjuicios que sean consecuencia de la interrupción, suspensión o finalización de los servicios ofrecidos por el Sitio, salvo que concurra culpa grave o dolo por parte de ECCU.